

01_Pruefauftrag.emlkommunikation-und-deckung/01_Pruefauftrag.eml

Von	Ernestine Rübenacker <recht@mainleiten.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 13:40:00 +0200
Betreff	ML 17: Baumunfall, Haftungsabwehr und getrennte Deckungsprüfung

Sehr geehrte Frau Klee,

der Landkreis Mainleiten beauftragt Sie mit der Prüfung des Unfalls von Frau Wunibaldine Seifert am 17. August auf der Kreisstraße ML 17. Bitte prüfen Sie die Verantwortung unseres Straßenbauamts anhand der beigefügten Vereinbarung mit Apfelried. Unser Auftrag umfasst weder ein Mandat der Gemeinde noch ein Mandat unseres Versicherers Frankenbogen. Die im Ordner enthaltene Klageschrift aus Sicht der Verletzten ist eine Übungsfassung der Gegenseite; Sie sollen sie auf tragfähige Einwendungen prüfen.

Inzwischen liegt die auf den Vorgang bezogene Deckungsbestätigung vor. Wir benötigen getrennte Antworten zur Außenhaftung, zu unserem Verhältnis zur Gemeinde, zur Versicherungsdeckung und zur späteren Rückversicherung. Eine Reserveschätzung darf nicht als Angebot an Frau Seifert verwendet werden. Besonders wichtig ist mir, dass die Nachricht vom 20. Juli und der letzte Bearbeitungsstand des Baumauftrags erhalten bleiben. Bitte keine nachträgliche Vervollständigung des damaligen Kontrollblatts.

Frau Ehlers hat eine Antwort bis 12. Oktober erbeten. Wir haben keine Zahlung geleistet und keine Haftung anerkannt. Bitte erstellen Sie zunächst einen Antwortentwurf sowie eine konkrete Beweisliste. Ein Vergleich bedarf unserer gesonderten Entscheidung; Ihre Prüfung soll nicht von der internen Schichtenrechnung abhängig gemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ernestine Rübenacker, Rechtsamt

08_Gemeinde_Warmmeldung.emlkommunikation-und-deckung/08_Gemeinde_Warmmeldung.eml

Von	Ignaz Schnabel <buergermeister@apfelried.example>
An	Ernestine Rübenacker <recht@mainleiten.example>
Datum	Thu, 03 Sep 2026 10:22:00 +0200
Betreff	Baum 226: Warnung vom Juli und unsere Handlungsgrenzen

Sehr geehrte Frau Rübenacker,

ich übersende die zusammengeführte Kontrollakte mit unverändertem Julivermerk. Roswitha Yilmaz meldete die Auffälligkeiten am 20. Juli an Ihr zentrales Straßenpostfach. Ich habe ihren Versand im gemeindlichen System geprüft. In Ihrem Antwortauszug steht als Eingang 14:08 Uhr. Der Baum war damit kein Fall, den unser Bauhof als unauffällig freigegeben hätte. Wir haben damals allerdings auch nicht noch einmal telefonisch nachgefasst; ob dies nach Lage des Befunds erforderlich war, lassen wir prüfen.

Die vereinbarte fachkundige Wurzelstockuntersuchung und die Entscheidung über eine Sperrung lagen nach unserem Vertrag beim Landkreis. Unser Mitarbeiter hatte weder einen Untersuchungsauftrag an einen Unternehmer erteilt noch eine Bestätigung über einen erledigten Auftrag gesehen. Bitte erklären Sie, woher der Status „an Unternehmer gegeben“ stammt. Wir wollen weder Ihren Ablauf vorwegnehmen noch unsere eigenen Versäumnisse ausschließen.

Die Gemeinde wird ihre Bediensteten als Zeugen benennen und den ursprünglichen Datenstand erhalten. Eine pauschale Übernahme sämtlicher Ansprüche von Frau Seifert können wir derzeit nicht erklären. Bitte führen Sie mögliche Ansprüche aus unserem Vertrag getrennt von der Entschädigung der Fahrerin. Ein gemeinsames Gespräch mit unseren jeweiligen Versicherungsbearbeitern ist sinnvoll, sofern die Rollen vorher klar sind.

Mit freundlichen Grüßen

Ignaz Schnabel, Bürgermeister

11_Rueckversicherungsanfrage.emlkommunikation-und-deckung/11_Rueckversicherungsanfrage.eml

Von	Hannes Fink <rueckdeckung@frankenbogen.example>
An	Adelheid Sturm <schaden@auenfels-rueck.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Vorabmeldung Seifert – Ereignis ML17-226 und 345.000 EUR Szenario

Sehr geehrte Frau Sturm,

wir melden das Baumereignis ML17-226 unter dem bestätigten Programm vorab. Beigefügt sind der Vertragsstand und unser Reservebrief. Die 1.350.000 EUR sind eine Gesamtschätzung einschließlich noch ungeprüfter Trägerregresse. Nach 5.000 EUR kommunalem Selbstbehalt liegt die Modellbezugsgröße bei 1.345.000 EUR. Oberhalb Ihrer Priorität von 1.000.000 EUR ergäben sich bei einer späteren Zahlung in dieser Höhe 345.000 EUR. Wir verlangen diesen Betrag heute nicht.

Die Verletzte macht gegenwärtig eigene bezifferte Positionen und einen noch nicht abschließend bezifferten immateriellen Anspruch geltend. Der Verlauf der neurologischen Verletzung ist offen. Unsere hohe Reserve soll diese Unsicherheit abbilden; sie ist keine medizinische Prognose und insbesondere kein rechnerisch gesicherter lebenslanger Kapitalwert.

Bitte bestätigen Sie den Eingang und benennen Sie die für eine spätere Abrechnung erforderlichen Belege. Die direkte Regulierung bleibt bei uns. Frau Seifert und die Gemeinde Apfelried sind weder Adressatinnen dieser Anmeldung noch Zahlungsempfängerinnen aus Ihrem Vertrag. Die Frage eines vertraglichen Innenausgleichs zwischen Gemeinde und Landkreis wird gesondert bearbeitet und reduziert die Bezugsgröße erst, soweit nach dem Programm tatsächlich anrechenbare Rückflüsse feststehen.

Mit freundlichen Grüßen
Hannes Fink

14_Landkreis_Fristantwort.emlkommunikation-und-deckung/14_Landkreis_Fristantwort.eml

Von	Ernestine Rübenacker <recht@mainleiten.example>
An	Rechtsanwältin Leona Ehlers <leona@ehlers-recht.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 14:30:00 +0200
Betreff	Seifert – Eingang Ihrer Forderung und weiterer Prüfstand

Sehr geehrte Frau Ehlers,

wir haben Ihr Schreiben vom 2. Oktober erhalten und bestätigen die Antwortfrist zum 12. Oktober. Unser Schreiben an die Gemeinde vom 4. September ist zu Ihrer vollständigen Information beigelegt. Es bestätigt die Kreisstraßenbaulast und den dokumentierten Eingang der Warnung. Es enthält weder ein Schuldanerkenntnis noch eine abschließende medizinische oder baufachliche Bewertung.

Wir haben Frankenbogen den unveränderten Aktenstand zur Haftungsprüfung übergeben. Diese Beteiligung berührt die Anspruchsstellung Ihrer Mandantin gegenüber dem Landkreis nicht. Sie muss sich weder an einen Rückversicherer noch an einen kommunalen Ausgleich wenden. Wir stellen die Bearbeitung auch nicht bis zum Abschluss unserer Abstimmung mit der Gemeinde zurück.

Für die bezahlte Haushaltshilfe bitten wir um Übermittlung der bei Ihnen vorhandenen Tageslisten. Wir möchten die in der Zusammenfassung genannten 140 Stunden dem früheren Aufgabenanteil Ihrer Mandantin zuordnen. Eine Kürzung allein wegen Hilfe durch Angehörige haben wir damit nicht erklärt. Die Kosten der Krankenhausbehandlung sind aus Ihrer jetzigen Forderung ausgenommen; bitte halten Sie diese Trennung bei weiteren Nachweisen aufrecht. Zu Ihrer Zahlungsbitte nehmen wir nach Eingang der fachlichen Stellungnahme gesondert Stellung. Bis heute ist keine Zahlung angewiesen worden.

Mit freundlichen Grüßen
Ernestine Rübenacker

15_Abstimmung_Erstversicherer.emlkommunikation-und-deckung/15_Abstimmung_Erstversicherer.eml

Von	Gundula Pfennig <schaden@frankenbogen.example>
An	Ernestine Rübenacker <recht@mainleiten.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 15:10:00 +0200
Betreff	ML17-226: Rückversicherung bestätigt Eingang, Reserve unverändert

Sehr geehrte Frau Rübenacker,

die Antwort von Auenfels ist beigefügt. Der Rückversicherer hat den Eingang unserer Vorabmeldung bestätigt und die Modellrechnung nachvollzogen. Er hat keine 345.000 EUR freigegeben. Wir buchen daher weiterhin eine Reserve und keine vereinnahmte Rückdeckung. Eine spätere Zahlung aus dem oberen Vertrag würde an Frankenbogen gehen, nicht an den Landkreis oder an Frau Seifert.

Für die Haftungsbearbeitung benötigen wir jetzt die originale Postfachvertretungsregel und die Tätigkeitslisten der Haushaltshilfe. Bitte nehmen Sie keine pauschale Mithaftungsquote aus einer angeblichen allgemeinen Betriebsgefahr des Pkw an. Es gibt nach den bisherigen Zeugenangaben weder eine festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitung noch eine Beteiligung eines zweiten Fahrzeugs. Jede Kürzung braucht ihre eigene tatsächliche und rechtliche Grundlage.

Die Gemeinde will ihre Unterweisung und ihre Möglichkeit einer kurzfristigen Absicherung darlegen. Ob daraus ein interner Anspruch folgt, ist offen. Wir reduzieren deshalb heute weder die Schadenreserve noch eine Entschädigung um einen erhofften Rückgriff. Den Klageentwurf von Frau Ehlers beurteilen wir anhand der dort gestellten Anträge; die Reserveschätzung von 1.350.000 EUR ist keine zusätzliche Forderung und gehört nicht als anerkannter Betrag in Ihre Antwort.

Mit freundlichen Grüßen
Gundula Pfennig

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02_Unfall_und_Zeugen.docx

kommunikation-und-deckung/02_Unfall_und_Zeugen.docx

Unfallaufnahme und getrennte Zeugenaussagen

1. Gesicherter Aufnahmebefund

Am 17. August 2026 um 16:42 Uhr lag eine etwa 19 Meter hohe Esche quer über der Kreisstraße ML 17, Abschnitt 120, Kilometer 2,340, außerhalb der Ortsdurchfahrt Apfelried. Ihr Stamm traf das Dach des Pkw von Wunibaldine Seifert, Rosenquergasse 7, 97074 Würzburg. Der Pkw war zuvor auf der rechten Fahrspur in Richtung Apfelried unterwegs. Die Fahrerin wurde eingeklemmt, um 17:06 Uhr befreit und in die Unfallklinik gebracht. Der Baum stand im Straßenbegleitstreifen. Ein weiteres Fahrzeug war nicht beteiligt. Auf der Fahrbahn lag vor dem Stamm kein anderes Hindernis.

2. Aussage des nachfolgenden Fahrers

Gottlob Özdemir, Weidenbogen 14, 97076 Würzburg, fuhr mit etwa 60 Metern Abstand hinter Frau Seifert. Nach seiner Schätzung bewegten sich beide Fahrzeuge mit ungefähr 55 km/h bei zulässigen 70 km/h. Er sah die Baumkrone plötzlich nach rechts über die Straße kippen. Der Stamm traf den vorausfahrenden Wagen, bevor dieser daran vorbeifuhr. Er sah keine Ausweichbewegung auf den Randstreifen. Er kann die Geschwindigkeit nicht technisch messen und weiß nicht, ob die Klägerin den Baum vor dem Kippen wahrgenommen hatte. Starken Wind oder einen Sturm nahm er nicht wahr; es war trocken.

3. Beobachtung des Rettungsdiensts

Rettungsassistentin Amalia Benz, zu laden über Rettungswache Mainbogen, Hildegasse 6, 97080 Würzburg, fand die Fahrerin angeschnallt und ansprechbar im Wagen. Frau Seifert gab an, nur ein Knacken gehört zu haben. Diese Mitteilung ist keine eigene Beobachtung des Unfallbeginns durch Frau Benz. Der Wagen stand etwa sechs Meter hinter der ursprünglichen Stammachse. Ein Mobiltelefon lag in der verschlossenen Mittelkonsole.

4. Sicherung

Der Wurzelstock und drei markierte Stammstücke wurden durch den Kreisbauhof auf das umzäunte Betriebsgelände Straßenbogen 2 verbracht. Die Kennzeichnung lautet ML17-226. Es gibt weder eine heimliche Videoaufnahme noch eine Geschwindigkeitsmessung. Eine Fahrbahnfreigabe erfolgte erst nach Abschluss der Sicherung um 21:15 Uhr. Aufnahmevermerk des Kreisbauhofs: Hanno Brösel. Die Zeugen haben ihre jeweiligen Absätze am 18. August als zutreffend bestätigt.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

03_Strasse_und_Kontrollvertrag.docx

kommunikation-und-deckung/03_Strasse_und_Kontrollvertrag.docx

Straßenbestandsauszug und Vereinbarung zur Baumkontrolle

1. Straßenbestand

Der vom Straßenbauamt am 1. Juli 2026 bestätigte Bestandsauszug ordnet den gesamten Abschnitt 120 der ML 17 dem Landkreis Mainleiten als Straßenbaulastträger zu. Kilometer 2,340 liegt außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt. Baum 226 steht auf dem zum Straßengrund gehörenden Seitenstreifen, nicht im angrenzenden Privatwald. Eigentümer des Straßengrundstücks und des Baums ist der Landkreis. Der Auszug enthält keine Übertragung der Baulast auf die Gemeinde Apfelried.

2. Vereinbarung vom 18. Dezember 2025

Der Landkreis Mainleiten, vertreten durch Landrätin Selma Hasenbein, und die Gemeinde Apfelried, vertreten durch Bürgermeister Ignaz Schnabel, vereinbaren für 2026 privatrechtliche Kontrollleistungen. Der Gemeindebauhof führt die beauftragten Sichtkontrollen nach fachlicher Unterweisung aus und dokumentiert konkrete Auffälligkeiten baumbezogen. Besondere Hinweise sind unverzüglich an das zentrale Postfach des Kreisstraßenbauamts zu melden. Die Vergütung beträgt 12.000 EUR jährlich. Eine hoheitliche Aufgabenübertragung oder eine Änderung der Straßenbaulast ist nicht vereinbart.

Der Landkreis behält die Entscheidung über vertiefte Untersuchungen, Verkehrsabsicherung und Fällungen. Er kontrolliert jeden Werktag den Eingang der Warnmeldungen, legt für auffällige Bäume eine dokumentierte Bearbeitungsfrist fest und prüft die Erledigung. Die Gemeinde darf bei unmittelbar erkennbarer Gefahr den Straßenbauhof telefonisch alarmieren und den Gefahrenbereich vorläufig sichern, soweit ihre Mittel dafür ausreichen. Sie entscheidet nicht über eine dauerhafte Verkehrsbeschränkung.

3. Haftung im Innenverhältnis

Jede Körperschaft trägt die Folgen eigener schuldhafter Vertragsverletzungen nach den gesetzlichen Regeln. Eine verschuldensunabhängige Freistellung des Landkreises oder ein Verzicht auf Ansprüche verletzter Dritter wird nicht vereinbart. Bei mehreren Ursachen bleiben Kausalität und Verantwortungsanteile gesondert aufzuklären. Beide Seiten erhalten die Unterlagen der jeweils anderen Seite, soweit dies für die konkrete Schadenbearbeitung erforderlich und rechtlich zulässig ist.

Der Auszug wurde von Ernestine Rübenacker und Ignaz Schnabel am 1. Juli 2026 als vollständig für diese Zuständigkeits- und Kontrollregelungen bestätigt. Er enthält keine Versicherungsbedingungen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

04_Baumkontrolle.docx

kommunikation-und-deckung/04_Baumkontrolle.docx

Baum 226: Vorbefund, Auftrag und Untersuchung nach dem Ereignis

1. Kontrollnotiz vom 20. Juli 2026

Gemeindemitarbeiterin Roswitha Yilmaz untersuchte Baum 226 am 20. Juli vom Boden aus. Am Stammfuß sah sie einen breiten alten Rindenschaden, dunkle weiche Stellen und zwei seitlich austretende Pilzfruchtkörper. In der Krone befand sich ein auffällig dünn belaubter Bereich. Sie schrieb: „Standfestigkeit nicht aus bloßer Sichtkontrolle zuverlässig beurteilbar; zeitnahe fachkundige Wurzelstockprüfung veranlassen.“ Eine konkrete Pilzart bestimmte sie nicht. Die Beobachtung wurde am selben Tag mit der Baumkennung an das zentrale Postfach des Kreisstraßenbauamts versandt. Zeugin: Roswitha Yilmaz, Gemeindebauhof, Mühlbogen 3, Apfelried.

2. Bearbeitungsstand des Landkreises

Das Eingangsjournal bestätigt den Eingang am 20. Juli um 14:08 Uhr. Am 21. Juli legte Sachbearbeiter Hanno Brösel den Auftrag U-226 an. Im Feld „Erledigung“ steht seit 30. Juli „an Unternehmer gegeben“. Ein Untersuchungsbericht, ein Termin oder eine Empfangsbestätigung des Unternehmers ist nicht verknüpft. Das Straßenbauamt teilte am 27. August mit, dass kein Untersuchungsauftrag das Haus verlassen hatte. Der Status war durch Übernahme eines Entwurfstextes gesetzt worden. Eine Straßenabsicherung bis zur Prüfung wurde nicht veranlasst.

3. Untersuchung vom 24. August

Baumsachverständige Dr. Selin Heller untersuchte den gesicherten Wurzelstock und die Stammteile. Die tragenden Wurzelansätze wiesen ausgedehnte ältere Fäulnis auf; an mehreren Stellen ließ sich Holz mit einem stumpfen Prüfgerät ohne erheblichen Druck ablösen. Das Bruchbild passt zu einem Verlust der Standfestigkeit aus diesem Bereich. Die bei der Kontrolle beschriebenen äußeren Schäden waren fachlich geeignet, eine vertiefte Untersuchung auszulösen. Eine solche Untersuchung hätte nach ihrer Einschätzung den erheblichen Standfestigkeitsmangel mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt. Sie hält bei diesem Befund eine kurzfristige Sperrung des Fallbereichs bis zur fachgerechten Entfernung für erforderlich.

4. Aussagegrenzen

Die Sachverständige hat den stehenden Baum nicht selbst gesehen und stützt ihre zeitliche Einordnung zusätzlich auf die Kontrollnotiz. Die genaue Entwicklung einzelner Fäulniszonen zwischen 20. Juli und 17. August lässt sich nach dem Bruch nicht millimetergenau rekonstruieren. Ihr Befund ist ein von der Klägerin beauftragtes Privatgutachten, kein gerichtliches Sachverständigengutachten. Ladungsanschrift: Baumlabor Heller, Werkbogen 9, 97080 Würzburg. Unterschrieben am 2. September 2026, Dr. Selin Heller.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

05_Behandlung_und_Prognose.docx

kommunikation-und-deckung/05_Behandlung_und_Prognose.docx

Behandlung, gegenwärtige Einschränkungen und Prognose

1. Behandlung

Wunibaldine Seifert, geboren am 11. Mai 1981, erlitt am 17. August 2026 eine instabile Fraktur des ersten Lendenwirbelkörpers mit inkompletter neurologischer Schädigung sowie eine Fraktur des rechten Unterarms. Noch am Unfalltag erfolgten Dekompression und Stabilisierung der Wirbelsäule, am 19. August die operative Versorgung des Unterarms. Die stationäre Akutbehandlung dauerte bis 4. September, anschließend erfolgte stationäre Rehabilitation bis 25. September. Diese Daten ergeben sich aus dem für diese Akte zusammengefassten Entlassungsbericht der fiktiven Unfallklinik Mainbogen.

2. Zustand am 28. September

Die Patientin kann kurze Strecken mit zwei Unterarmgehstützen und Begleitung zurücklegen. Auf längeren Wegen benötigt sie einen Rollstuhl. Sie berichtet tägliche Schmerzen im Rücken und eine rasche Erschöpfbarkeit. Treppensteigen und das Tragen von Lasten sind derzeit nicht möglich. Der rechte Arm darf noch nicht voll belastet werden. Eine dauerhafte vollständige Querschnittlähmung wird nicht diagnostiziert. Die weitere neurologische Erholung lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt nicht zuverlässig vorhersagen.

3. Haushalt und weitere Behandlung

Die Patientin lebt mit ihrem Ehemann Friedrich Seifert und der neunjährigen Tochter in einer 95-Quadratmeter-Wohnung. Sie benötigt vorerst Unterstützung bei Körperpflege, Transfers, Einkäufen und Haushaltsarbeiten. Ein barrierearmer Umbau und weitere Hilfsmittel werden geprüft, sind aber noch nicht bestellt. Kontrollen der Wirbelsäulenstabilisierung sind erforderlich. Eine spätere Materialentfernung und weitere Rehabilitation sind möglich; ihre konkrete Notwendigkeit und ihr Zeitpunkt stehen noch nicht fest. Die Ärztin befürwortet eine erneute Bedarfsbewertung nach drei Monaten.

4. Abrechnung und Aussageumfang

Krankenhaus- und Rehabilitationsleistungen wurden mit der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet. Die Bescheinigung bewertet keinen rechtlichen Anspruch und keinen Kapitalwert. Sie enthält keine Aussage, dass jede angegebene Haushaltshilfestunde medizinisch erforderlich gewesen sei. Hierzu müssen Tätigkeiten und verbleibende Eigenleistungen zugeordnet werden. Verantwortliche Ärztin: Dr. Marlene Vogel, Unfallklinik Mainbogen, Klinikring 12, 97080 Würzburg. Für ein gerichtliches Verfahren ist sie nach Schweigepflichtentbindung als sachverständige Zeugin benannt; ein unabhängiges medizinisches Gutachten bleibt möglich.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_Eigenaufwand.docx

kommunikation-und-deckung/06_Eigenaufwand.docx

Bezahlte Aufwendungen, Fahrzeugschaden und Leistungen Dritter

1. Haushaltshilfe

Die Klägerin bezahlte am 29. September die Rechnung HH-260926 der Haushaltsdienste Hermine & Helfer, Leiterin Hermine Daubner, Rosenquergasse 20, Würzburg. Die Rechnung umfasst 140 Stunden zu 25 EUR einschließlich aller Entgeltbestandteile, insgesamt 3.500 EUR. Davon entfallen im Zeitraum 18. August bis 25. September 98 Stunden auf Küche, Wäsche und Reinigung im bisherigen eigenen Aufgabenbereich der Klägerin sowie 42 Stunden auf Einkauf und schulbezogene Alltagsversorgung der Tochter, die ebenfalls zuvor von der Klägerin übernommen wurden. Der Ehemann erbrachte daneben seine unveränderten eigenen Haushaltsanteile. Seine zusätzliche unentgeltliche Hilfe wird nicht in dieser Rechnung angesetzt. Arbeitslisten und Zahlungsbestätigung sind Bestandteile dieser zusammengefassten Belegurkunde.

2. Erforderliche Fahrten

Bezahlte Beförderungskosten von 480 EUR betreffen vier Fahrten der Klägerin zu ärztlich angeordneten ambulanten Untersuchungen am 8., 15., 22. und 28. September zu je 120 EUR. Die erste Fahrt erfolgte aus der Rehabilitation, die letzte aus der Wohnung. Das Angebot umfasste die notwendige Begleitunterstützung beim Ein- und Aussteigen. Familienbesuche und Fahrten des Ehemanns sind nicht enthalten. Rechnungsstellerin: Mainbogen Mobilität GmbH, Fahrtberichte MM-0908 bis MM-0928. Die Klägerin bezahlte gesammelt am 30. September.

3. Fahrzeug

Der eigene Pkw der Klägerin erlitt Totalschaden. Der im Gutachten vom 25. August ermittelte Wiederbeschaffungswert beträgt 19.800 EUR. Nach dem dort dokumentierten regionalen Privatmarkt fällt bei der Ersatzbeschaffung keine gesondert ausweisbare Umsatzsteuer an. Ein verbindliches Restwertangebot über 1.600 EUR wurde am 3. September angenommen; die Zahlung ist eingegangen. Verlangt werden deshalb 18.200 EUR Fahrzeugschaden. Die bezahlte Rechnung für die Bergung am Unfalltag beträgt 550 EUR. Nutzungsausfall, Mietwagen, eine Pauschale und Gutachterkosten werden in der vorbereiteten Klage nicht verlangt. Fahrzeug-Sachverständiger: Leopold Nowak, Prüfbogen 4, Würzburg. Eine Kaskoversicherung bestand nicht.

4. Abgleich

Die Summe der bezifferten eigenen Positionen lautet 3.500 EUR + 480 EUR + 18.200 EUR + 550 EUR = 22.730 EUR. Die Krankenkasse Mainbogen hat am 1. Oktober nach Prüfung der vier Fahrten und des Hilfezeitraums bestätigt, hierfür weder Leistungen erbracht zu haben noch nach ihren Leistungsentscheidungen erbringen zu müssen. Die Krankenhaus- und Rehabilitationskosten bleiben dagegen vollständig außerhalb der Klage. Die für dieses Übungsszenario beigefügte Bescheidzusammenfassung wurde von der Klägerin am 2. Oktober bestätigt; eine darüber hinausgehende Aussage über zukünftige Ansprüche nach § 116 SGB X ist damit nicht verbunden. Weitere Erstattungen, Abtretungen oder Zahlungen auf die 22.730 EUR liegen nach ihrer Erklärung nicht vor.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

07_Versicherungsmodell.docx

kommunikation-und-deckung/07_Versicherungsmodell.docx

Vorgangsspezifischer Vertrags- und Rückversicherungsstand

1. Erstversicherung

Für die synthetische Vertragsübung bestätigt Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG dem Landkreis Mainleiten den Vertrag KH-ML-2026 für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2026. Versichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche aus der Kreisstraßenverwaltung einschließlich der Baumkontrolle. Die Versicherungssumme beträgt 10.000.000 EUR je Ereignis; sie ist für den Vorgang frei verfügbar. Der Landkreis trägt 5.000 EUR Selbstbehalt je Ereignis, nicht je einzelne Anspruchsposition. Frankenbogen organisiert Anspruchsabwehr und Regulierung; der Landkreis darf ohne Abstimmung keine Vergleichszusage auf Kosten des Versicherers abgeben. Gegenüber der Verletzten bleiben die gesetzlichen Ansprüche ungekürzt.

2. Gesonderte Rückversicherung des Erstversicherers

Frankenbogen hält bei Auenfels Rückversicherung AG für diese Übung einen direkten, ereignisbezogenen Exzedentenvertrag. Nach dieser gesetzten Einzelvereinbarung beträgt die Priorität 1.000.000 EUR des von Frankenbogen tatsächlich getragenen entschädigungsfähigen Nettoschadens nach Abzug des kommunalen Selbstbehalts. Darüber folgt ein Limit von 4.000.000 EUR. Gesonderte Rechtsverfolgungs- und Regulierungskosten sind in diesem Modell nicht Teil der Bezugsgröße. Die Deckung für diesen Ereignisjahrgang wird von Auenfels bestätigt; eine Haftungsanerkennung gegenüber der Verletzten folgt daraus nicht.

3. Meldung und Abrechnung

Sobald Frankenbogen einen entschädigungsfähigen Nettoschaden oberhalb von 750.000 EUR erwarten muss, übersendet es eine Vorabmeldung mit Sachverhalt, Reservebegründung und Belegen. Oberhalb der Priorität liegende Zahlungen werden nach Nachweis abgerechnet. Vergleichsvorschläge oberhalb einer erwarteten Nettobelastung von 1.000.000 EUR sind vorher zur Abstimmung vorzulegen. Die Anmeldung einer Reserve erzeugt keine bereits fällige Rückversicherungsforderung. Auenfels zahlt ausschließlich an Frankenbogen. Es besteht in diesem Vorgang kein Vertrag der Verletzten und kein Zahlungsweg über den Landkreis zu Auenfels.

4. Eigenständigkeit des Szenarios

Diese frei gesetzten Modellbedingungen bilden keine realen AKHA-Verträge oder Marktbedingungen ab. Anders als im gesonderten Fall Nora Winter wird hier kein Mitgliederselbstbehalt einer Ausgleichsebene eingeschoben. Eine dort verwendete Priorität von 10.000.000 EUR darf nicht in diese Akte übernommen werden. Bestätigung des Modellstands: Hannes Fink für Frankenbogen, Adelheid Sturm für Auenfels, 30. September 2026.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

09_Landkreis_Antwort.docx

kommunikation-und-deckung/09_Landkreis_Antwort.docx

Landkreis Mainleiten · Rechtsamt
Ernestine Rübenacker · Kreisplatz 3 · 97070 Würzburg

Gemeinde Apfelried
Herrn Bürgermeister Ignaz Schnabel · Rathausbogen 1 · 97299 Apfelried

04.09.2026

Baum 226 – Stellungnahme zum Kontrollauftrag

Sehr geehrter Herr Schnabel,

wir bestätigen den Eingang der Warnmeldung Ihrer Mitarbeiterin am 20. Juli um 14:08 Uhr. Die Kreisstraße ML 17 einschließlich des Seitenstreifens steht im betroffenen Abschnitt in unserer Baulast. Der privatrechtliche Kontrollvertrag ändert diese Zuordnung nicht. Der Schadensfall wird deshalb nicht mit dem bloßen Hinweis auf die von Ihnen ausgeführten Sichtkontrollen an die Gemeinde abgegeben.

Unsere technische Abteilung hat festgestellt, dass der Eintrag „an Unternehmer gegeben“ keinen ausgeführten Versand belegt. Nach dem derzeitigen Stand wurde ein Entwurf vorbereitet, der Auftrag jedoch nicht abgesandt. Es ist auch keine vertiefte Untersuchung dokumentiert. Wir prüfen, weshalb die Erledigungskontrolle diesen Widerspruch nicht aufgriff. Herr Brösel wird zu seinen Arbeitsschritten getrennt befragt. Seine Erinnerung soll nicht in das alte Kontrollblatt eingetragen werden.

Offen bleibt, ob Ihre Mitarbeiterin angesichts der von ihr beschriebenen Auffälligkeiten zusätzlich unmittelbar hätte alarmieren müssen. Wir machen damit keinen bereits bezifferten Erstattungsanspruch geltend. Bitte übermitteln Sie die damalige fachliche Unterweisung und die gemeindliche Vertretungsregel für dringende Baumhinweise bis zum 11. September. Unsere eigenen Unterlagen zur Postfachvertretung stellen wir Ihnen im Gegenzug zur Verfügung.

Frau Seifert erhält eine eigene Antwort, sobald ihre Bevollmächtigte die Forderungen und den Behandlungsstand übermittelt hat. Wir werden sie nicht auf interne Abstimmungen zwischen den Körperschaften verweisen. Eine Anerkennung der Haftung oder einer Quote wird durch diesen organisatorischen Zwischenstand nicht erklärt. Unser Versicherer wurde mit dem tatsächlichen Eingang der Warnung und dem unvollständigen Auftrag befasst; es wird keine bereinigte Chronologie verwendet.

Mit freundlichen Grüßen
Ernestine Rübenacker
Für den Landkreis Mainleiten

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

10_Versicherer_Reservebrief.docx

kommunikation-und-deckung/10_Versicherer_Reservebrief.docx

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG
Gundula Pfennig · Versicherungsbogen 8 · 97080 Würzburg

Landkreis Mainleiten · Rechtsamt
Frau Ernestine Rübenacker · Kreisplatz 3 · 97070 Würzburg

30.09.2026

Seifert – begründete Großschadenreserve und Unterlagenbedarf

Sehr geehrte Frau Rübenacker,

auf Grundlage des Vertragsstands vom heutigen Tag führen wir den Vorgang als gedeckten Haftpflichtfall, dessen Haftungsgrund und Höhe weiter zu prüfen sind. Der Selbstbehalt des Landkreises beträgt einmalig 5.000 EUR je Ereignis. Er wird nicht von jeder Forderung der Verletzten abgezogen. Eine Einigung über eine Zahlung an Frau Seifert ist bislang nicht erfolgt.

Unsere Bruttoreserve beträgt zunächst 1.350.000 EUR. Darin sehen wir 120.000 EUR als internen Bewertungsansatz für den immateriellen Schaden, 30.000 EUR für bisherige eigene materielle Ansprüche, 900.000 EUR für mögliche spätere Pflege-, Haushaltsführungs- und Erwerbsfolgen sowie 300.000 EUR für denkbare Trägerregresse vor. Diese Ansätze sind vorsichtig gesetzte Reserven und weder behauptete Schadensbeträge der Verletzten noch ein Vergleichsangebot. Die laufende medizinische Entwicklung kann sie erheblich verändern. Der bezifferte Eigenaufwand von 22.730 EUR darf nicht zusätzlich zu den hierfür bereits reservierten 30.000 EUR aufgeschlagen werden.

Für die spätere Bedarfsbewertung benötigen wir eine konkrete Tätigkeitsaufstellung, die Belastbarkeit der rechten Hand und eine abgestimmte Übersicht zu Drittleistungen. Bitte fordern Sie keine pauschale lebenslange Haushaltsrente aus einer allgemeinen Diagnose ab. Die gegenwärtige Rechnung der Haushaltshilfe betrifft einen geschlossenen Zeitraum; künftige Bedarfe sind ein eigener Prüfungsschritt.

Rechnerisch ergibt die Reserve nach dem kommunalen Selbstbehalt eine vorläufige eigene Nettobelastung von 1.345.000 EUR. Bei unverändertem Modell würde die obere Schicht daraus 345.000 EUR erreichen. Wir melden deshalb vorsorglich an Auenfels. Dies ist keine aktuelle Erstattungsforderung; Es fehlt schon an einer entschädigungsfähigen Zahlung. Die anwaltlichen Bearbeitungskosten führen wir gesondert. Wir bitten um Ihre ausdrückliche Bestätigung, dass die bisherigen Unterlagen weder ein Anerkenntnis noch eine Zusage gegenüber der Gemeinde enthalten.

Mit freundlichen Grüßen
Gundula Pfennig
Schadenbearbeitung

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

12_Rueckversicherer_Antwort.docx

kommunikation-und-deckung/12_Rueckversicherer_Antwort.docx

Auenfels Rückversicherung AG
Adelheid Sturm · Kontorbogen 11 · 60313 Frankfurt am Main

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG
Herrn Hannes Fink · Versicherungsbogen 8 · 97080 Würzburg

02.10.2026

Eingangsbestätigung und Abrechnungsanforderungen ML17-226

Sehr geehrter Herr Fink,

wir bestätigen die Vorabmeldung vom 1. Oktober für das im Vertragsstand vom 30. September beschriebene Ereignis. Die darin vereinbarte Anmeldeschwelle von 750.000 EUR erwarteter Nettobelastung ist nach Ihrem Reserveansatz erreicht. Die Rechnung 1.350.000 EUR abzüglich 5.000 EUR kommunalem Selbstbehalt abzüglich 1.000.000 EUR Priorität ergibt 345.000 EUR. Sie ist als Szenariorechnung nachvollziehbar. Eine Abrechnung oder Zahlungsfreigabe über diese Summe liegt damit nicht vor.

Für eine spätere Erstattung benötigen wir die haftungsrechtliche Bewertung einschließlich der Meldung vom 20. Juli, eine getrennte Liste eigener Ansprüche der Verletzten und übergegangener Ansprüche sowie die tatsächlich ausgeführten Entschädigungszahlungen. Der nachgewiesene Betrag ist um den vereinbarten Selbstbehalt und anrechenbare Rückflüsse zu bereinigen; gesonderte Regulierungskosten gehören nach diesem Modell nicht zur Schicht. Bitte führen Sie den gleichen Aufwand nicht zugleich als Haushaltsführungsschaden, Pflegebedarf und Trägerregress.

Vor einem Vergleich, durch den Ihre erwartete Nettobelastung 1.000.000 EUR übersteigt, bitten wir um die vertraglich vereinbarte Abstimmung. Das lässt Ihre Aufgabe, berechnete Ansprüche gegenüber der Verletzten ordnungsgemäß zu bearbeiten, unberührt. Eine Ablehnung wegen noch fehlender Rückversicherungsunterlagen wäre keine Antwort auf deren Haftungsanspruch. Der Landkreis erhält aus unserem Vertrag keinen unmittelbaren Zahlungsanspruch; mit Frau Seifert nehmen wir nicht Kontakt auf.

Bitte aktualisieren Sie die Reserve nach der nächsten neurologischen Verlaufskontrolle. Eine bloße Multiplikation heutiger Hilfestunden mit der statistischen Restlebensdauer reicht für einen Vergleichsvorschlag nicht. Wir erwarten vielmehr benannte Prognoseannahmen und eine Abgrenzung zwischen sicherem bisherigem Aufwand, möglichen weiteren Schäden und bewusst offenbleibenden Positionen. Bis dahin bleibt die Meldung in unserem System vorgemerkt; eine Forderung ist nicht zur Auszahlung gebucht.

Mit freundlichen Grüßen
Adelheid Sturm
Schaden Rückversicherung

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

13_Anspruchsschreiben.docx

kommunikation-und-deckung/13_Anspruchsschreiben.docx

Rechtsanwältin Leona Ehlers
Kanzlei Ehlers · Rechtsbogen 4 · 97070 Würzburg

Landkreis Mainleiten · Rechtsamt
Frau Ernestine Rübenacker · Kreisplatz 3 · 97070 Würzburg

02.10.2026

Seifert gegen Landkreis Mainleiten – Personenschaden ML 17

Sehr geehrte Frau Rübenacker,

ich vertrete ausschließlich Frau Wunibaldine Seifert. Wir machen Ansprüche aus dem Baumunfall vom 17. August geltend. Ihre eigene Auskunft bestätigt, dass die konkrete Warnung des Gemeindebauhofs am 20. Juli einging und bis zum Unfall keine vertiefte Untersuchung beauftragt wurde. Meine Mandantin verlangt keine Garantie gegen jeden natürlichen Astbruch. Maßgeblich sind die bei diesem Baum dokumentierten Auffälligkeiten und die unterbliebene Reaktion hierauf.

Die bereits bezahlten beziehungsweise abschließend abgrenzbaren eigenen materiellen Schäden betragen 22.730 EUR. Darin enthalten sind 3.500 EUR Haushaltshilfe, 480 EUR erforderliche Beförderungskosten, 18.200 EUR Fahrzeugschaden nach Restwertabzug und 550 EUR Bergung. Die zusammengefasste Belegurkunde erläutert Zeiträume, Drittleistungen und die tatsächlich ausgeführten Zahlungen. Krankenhaus- und Rehabilitationskosten werden nicht für meine Mandantin verlangt. Eine Kaskoleistung ist nicht erfolgt.

Daneben fordern wir ein angemessenes Schmerzensgeld, das wir nach dem derzeitigen Verlauf mit wenigstens 90.000 EUR bewerten. Die Höhe bleibt einer Gesamtschau einschließlich der im maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt vorhersehbaren Folgen vorbehalten. Es handelt sich nicht um einen gesonderten Betrag für die ersten sechs Wochen. Für weitere eigene materielle Schäden bitten wir um Anerkennung der Ersatzpflicht unter ausdrücklichem Ausschluss übergegangener Ansprüche Dritter.

Bitte teilen Sie uns bis 12. Oktober mit, ob eine außergerichtliche Regulierung möglich ist, und leisten Sie auf die bezifferten materiellen Ansprüche bis 16. Oktober. Ihre internen Vertrags- oder Rückversicherungsfragen sind nicht Voraussetzung dafür, sich zu den gesetzlichen Ansprüchen zu erklären. Die medizinische Entwicklung wird weiter dokumentiert. Eine Klage ist noch nicht eingereicht; der vorbereitete Entwurf soll erst nach einer Entscheidung meiner Mandantin verwendet werden. Mit diesem Schreiben werden weder unbekannte Schäden abgefunden noch Versicherer als zusätzliche Anspruchsgegner benannt.

Mit freundlichen Grüßen
Leona Ehlers
Rechtsanwältin

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

16_Klageentwurf_Seifert.docx

kommunikation-und-deckung/16_Klageentwurf_Seifert.docx

Klageentwurf Seifert gegen Landkreis Mainleiten

ENTWURF – nicht eingereicht

An das Landgericht Würzburg, Zivilabteilung, Ottostraße 5, 97070 Würzburg

Wunibaldine Seifert, Rosenquergasse 7, 97074 Würzburg, Klägerin,
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Leona Ehlers, Rechtsbogen 4, 97070 Würzburg,
gegen Landkreis Mainleiten, vertreten durch Landrätin Selma Hasenbein, Kreisplatz 3, 97070 Würzburg,
Beklagter.

1. Anträge

Namens der Klägerin wird beantragt:

1.1. Den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin ein angemessenes Schmerzensgeld aus dem Unfall vom 17. August 2026 auf der Kreisstraße ML 17, Abschnitt 120, Kilometer 2,340, zu zahlen, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, wobei die Klägerin nach dem gegenwärtigen Sachstand mindestens 90.000 EUR für angemessen hält, nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem Tag nach Zustellung der Klage.

1.2. Den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin 22.730 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem Tag nach Zustellung der Klage zu zahlen.

1.3. Festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche weiteren bereits entstandenen und künftig entstehenden materiellen Schäden aus dem in Antrag 1.1 bezeichneten Unfall zu ersetzen, soweit sie nicht bereits Gegenstand des bezifferten Zahlungsantrags 1.2 sind und die Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder andere Dritte übergegangen sind oder übergehen.

1.4. Dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Der vorläufige Streitwert wird mit 192.730 EUR angegeben: 90.000 EUR als Schmerzensgeldorientierung, 22.730 EUR Zahlungsantrag und vorläufig 80.000 EUR für das Feststellungsinteresse. Die Bewertung des Feststellungsantrags ist eine prozessuale Schätzung und kein beantragtes Pflegekapital. Das Gericht wird um Bestimmung nach § 3 ZPO gebeten. Die Klägerin beantragt das schriftliche Vorverfahren. Ein Versäumnisurteil wird für den Fall der gesetzlichen Voraussetzungen nach wirksamer Zustellung und Fristablauf beantragt.

2. Zuständigkeit und Gegenstand

Gegenstand ist ein Amtshaftungsanspruch aus § 839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG. § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG weist ihn dem Landgericht unabhängig von der Höhe der geltend gemachten Beträge zu. Die örtliche Zuständigkeit folgt aus §§ 12, 17 und 32 ZPO. Sitz des Beklagten und Ereignisort liegen nach dem für diesen fiktiven Fall gesetzten Zuständigkeitszuschnitt im Landgerichtsbezirk Würzburg. Die öffentlichen Straßen der Übungskörperschaft liegen in Bayern.

Die Klägerin ist die verletzte Fahrerin und Eigentümerin des beschädigten Pkw. Sie macht ausschließlich eigene Ansprüche geltend. Ein Versicherer wird nicht mitverklagt. Es besteht kein Vertrag der Klägerin mit dem Beklagten, der Gemeinde oder deren Versicherern. Der privatrechtliche Kontrollvertrag regelt das Innenverhältnis der Körperschaften und wird als Beleg der Aufgabenverteilung vorgelegt, nicht als eigener Zahlungsanspruch der Klägerin.

3. Straßenbaulast und konkrete Warnung

Der Baum stand im Seitenstreifen der gewidmeten Kreisstraße außerhalb der Ortsdurchfahrt. Der Bestandsauszug benennt den Beklagten als Baulastträger und Eigentümer. Nach Art. 41 Satz 1 Nr. 2 BayStrWG liegt die Baulast für Kreisstraßen grundsätzlich bei den Landkreisen und kreisfreien

Gemeinden. Eine abweichende Übertragung ist hier nicht erfolgt. Die Beauftragung der Gemeinde mit Sichtkontrollen lässt die Baulast gemäß Art. 44 Abs. 2 Satz 1 BayStrWG unberührt. Beweis: Bestands- und Vertragsauszug, Anlage K2.

Der Beklagte hatte sich die Entscheidung über vertiefte Untersuchungen, die Verarbeitung der Warnmeldungen und die Erledigungskontrolle ausdrücklich vorbehalten. Am 20. Juli stellte die Gemeindemitarbeiterin Roswitha Yilmaz am Baum 226 Rindenschäden, weiche dunkle Stellen und Pilzfruchtkörper fest. Sie verlangte eine zeitnahe fachkundige Prüfung der Standfestigkeit. Ihre Nachricht ging nach dem eigenen Journal des Beklagten um 14:08 Uhr ein. Beweis: Anlage K3, ergänzende Nachricht Anlage K6; Zeugnis Roswitha Yilmaz, Gemeindebauhof, Mühlbogen 3, 97299 Apfelried.

Die Fachprüfung wurde nicht beauftragt. Der Vermerk „an Unternehmer gegeben“ beruhte nach Auskunft des Straßenbauamts auf einem übernommenen Entwurfstext. Eine Empfangsbestätigung, ein Untersuchungsergebnis und eine Absicherung gab es nicht. Der Beklagte hat den Eingang der Warnung und diesen Ablauf im Schreiben vom 4. September bestätigt. Beweis: Anlage K7; Zeugnis Hanno Brösel, zu laden über den Beklagten, Straßenbauamt, Kreisplatz 3.

4. Unfall und Ursächlichkeit

Am 17. August um 16:42 Uhr kippte der Baum über die Fahrbahn und traf das Dach des dort fahrenden Pkw. Der nachfolgende Zeuge Gottlob Özdemir sah das Kippen und den Einschlag. Seine ungefähre Geschwindigkeitsschätzung von 55 km/h ist keine Messung; sie bietet jedoch keinen Anhalt für eine Überschreitung der zulässigen 70 km/h. Die Klägerin war angeschnallt. Der Rettungsdienst fand das Telefon in der verschlossenen Mittelkonsole. Beweis: Anlage K1; Zeugnis Gottlob Özdemir, Weidenbogen 14, Würzburg, sowie Amalia Benz, zu laden über Rettungswache Mainbogen, Hildegasse 6, Würzburg.

Die Privatgutachterin Dr. Selin Heller stellte ältere ausgedehnte Fäulnis der tragenden Wurzelansätze fest. Die zuvor dokumentierten äußeren Anzeichen hätten eine vertiefte Untersuchung erfordert. Nach ihrer Beurteilung wäre der erhebliche Standfestigkeitsmangel dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit entdeckt worden; bis zur Entfernung hätte der Fallbereich gesperrt werden müssen. Beweis: Anlage K3; gerichtliches baumfachliches Sachverständigengutachten unter Untersuchung der gesicherten Teile ML17-226. Der Privatbericht ist qualifizierter Parteivortrag und ersetzt den gerichtlichen Beweis nicht.

Bei rechtzeitiger Untersuchung und Absicherung hätte die Klägerin den Fallbereich nicht befahren. Zwischen Warnung und Unfall lagen nahezu vier Wochen. Selbst wenn keine sofortige Fällung geboten gewesen sein sollte, hätte der Beklagte den konkreten Verdacht nicht ohne Termin und ohne Nachverfolgung liegen lassen dürfen. Der Baumsturz wird nicht allein aus dem nachträglichen Schadensbild als vorhersehbar behauptet; die Klägerin stützt sich auf die ausdrücklich vor dem Ereignis festgehaltenen Hinweise.

5. Amtspflichtverletzung und Gegenargumente

Art. 9 Abs. 1 und Abs. 5 BayStrWG ordnet die Straßenunterhaltung und Überwachung der Verkehrssicherheit dem öffentlichen Amt zu. Die Sicherung schützt gerade die ordnungsgemäßen Benutzer der Straße. Die Klägerin gehört dazu. Art. 10 Abs. 1 BayStrWG ergänzt die Verantwortung der Straßenbaubehörde für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und anerkannten technischen Regeln; daraus wird keine eigenständige Übertragung auf die Gemeinde abgeleitet.

Es besteht keine Pflicht zur Beseitigung jedes natürlichen Baumrisikos. Der BGH begrenzt die Sicherung auf zumutbare Maßnahmen und unterscheidet konkrete Verdachtszeichen von unvermeidbaren Gefahren gesunder Bäume: BGH, Urteil vom 06.03.2014 – Az. III ZR 352/13, amtlicher Entscheidungstext, Rn. 7–8 und 12. Die Entscheidung betrifft Thüringer Landesrecht und einen natürlichen Astbruch; ihre bundesrechtlichen Sicherungsmaßstäbe werden herangezogen, die bayerische Amtszuordnung folgt gesondert aus Art. 9 Abs. 5 BayStrWG. Hier bestehen mit den vorgefundenen Schäden und der

Warnmeldung konkrete Anknüpfungstatsachen. Die bloße Baumart oder das spätere Schadensausmaß sind nicht der Haftungsgrund.

Der Beklagte handelte jedenfalls fahrlässig, weil eine eingegangene konkrete Warnung ohne ausgeführten Prüfauftrag und ohne Nachkontrolle blieb. Die eigene vertragliche Zuständigkeitsverteilung verstärkt die tatsächliche Zuordnung dieses Versäumnisses. Eine möglicherweise zusätzlich fehlerhafte Reaktion der Gemeinde beseitigt die selbständige Pflicht des Beklagten nicht. Ob ihm aus dem Kontrollvertrag ein Rückgriff zusteht, wird im Innenverhältnis geklärt. Ein feststehender und realisierbarer anderweitiger Ersatzanspruch der Klägerin ist nicht aufgezeigt; insbesondere ist die bloße Vertragsforderung des Beklagten gegen die Gemeinde kein eigener Ersatzanspruch der Klägerin. Eine private Kaskoversicherung besteht nicht. Die Klägerin hat keine rechtzeitig verfügbare Schutzmöglichkeit ungenutzt gelassen; § 839 Abs. 3 BGB steht nicht entgegen.

Ein Mitverschulden nach § 254 BGB ergibt sich aus dem dokumentierten Verlauf nicht. Der Beklagte muss konkrete hierfür erhebliche Umstände vortragen. Die Klägerin verlangt keine automatische Beweislastumkehr. Ebenso wenig rechtfertigt das abstrakte Schlagwort Betriebsgefahr ohne Prüfung der einschlägigen Zurechnungsvoraussetzungen einen pauschalen Abzug von 20 oder 25 Prozent. Ein zweites beteiligtes Kraftfahrzeug liegt nicht vor; die Baumgefahr war für die Klägerin vor ihrem plötzlichen Eintritt nicht erkennbar.

6. Verletzungen und Schmerzensgeld

Die Klägerin erlitt eine instabile Lendenwirbelfraktur mit inkompletter neurologischer Schädigung und eine Fraktur des rechten Unterarms. Zwei Operationen, die stationäre Akutbehandlung und anschließende Rehabilitation sind dokumentiert. Am 28. September benötigte sie Gehhilfen und auf längeren Wegen einen Rollstuhl. Sie leidet unter täglichen Schmerzen und kann Lasten und Treppen derzeit nicht selbständig bewältigen. Beweis: Anlage K4; sachverständiges Zeugnis Dr. Marlene Vogel, Unfallklinik Mainbogen, Klinikring 12, Würzburg, nach Entbindung von der Schweigepflicht; medizinisches Sachverständigengutachten.

Nach § 253 Abs. 2 BGB ist ein angemessenes Schmerzensgeld geschuldet. Die Orientierung von 90.000 EUR knüpft an Verletzungsschwere, Eingriffe, bisherige Dauer und die erhebliche Ungewissheit der funktionellen Erholung an. Sie ist keine behauptete Vergleichstabelle und kein aus einer fremden Entscheidung übernommener Tarif. Eine dauerhafte vollständige Lähmung wird nicht behauptet. Der Antrag erfasst in einheitlicher Bewertung alle im maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt bekannten oder objektiv vorhersehbaren immateriellen Folgen. Eine künstliche Teilklage nur über die ersten Wochen wird nicht erhoben. Der Feststellungsantrag betrifft ausschließlich materielle Schäden.

7. Bezifferte materielle Positionen

Die Haushaltshilfe kostet 3.500 EUR für 140 tatsächlich abgerechnete Stunden zu 25 EUR. Die Tätigkeiten ersetzen den vorher von der Klägerin übernommenen Anteil im Dreipersonenhaushalt. Der unveränderte Eigenanteil ihres Ehemanns wird nicht bezahlt; seine zusätzliche unentgeltliche Unterstützung wird hier nicht nochmals bewertet. Die Rechnung betrifft einen abgeschlossenen Zeitraum bis 25. September. Genau diese abgerechneten Leistungen sind vom Feststellungsantrag ausgenommen; zusätzlicher ungedeckter Bedarf nach diesem Zeitraum wird dadurch nicht abgeschnitten. Beweis: Anlage K5, Zeugnis Hermine Daubner, Rosenquergasse 20, Würzburg; Zeugnis Friedrich Seifert, Anschrift der Klägerin. Die medizinische Erforderlichkeit ist erforderlichenfalls sachverständig zu klären.

Hinzu kommen 480 EUR für vier notwendige Fahrten zu angeordneten Untersuchungen, 18.200 EUR Fahrzeugschaden und 550 EUR Bergung. Der Fahrzeugbetrag beruht auf 19.800 EUR Wiederbeschaffungswert abzüglich tatsächlich erzieltm Restwert von 1.600 EUR. Der ausgewertete Privatmarkt enthält keinen gesondert abziehbaren Umsatzsteueranteil. Ein Neupreis wird nicht verlangt.

Beweis: Anlage K5; Zeugnis und erforderlichenfalls Sachverständigengutachten zum Fahrzeugwert, Leopold Nowak, Prüfbogen 4, Würzburg. Die Summe beträgt genau 22.730 EUR.

Die Krankenkasse hat für die konkret genannten Haushaltshilfe- und Beförderungspositionen keine sachlich und zeitlich entsprechenden Leistungen erbracht oder nach den dokumentierten Entscheidungen zu erbringen. Übergegangene Krankenhaus- und Rehabilitationskosten sind ausgenommen. Maßgeblich ist bei § 116 Abs. 1 SGB X nicht allein, ob schon Geld floss, sondern auch, ob entsprechende Sozialleistungen zu erbringen sind. Die Klägerin beansprucht deshalb weder einen ihr nicht mehr zustehenden Trägerregress noch einen doppelten Ersatz. Die Angaben sind vor einer tatsächlichen Einreichung anhand aktueller Trägerauskünfte fortzuschreiben.

8. Feststellung, Zinsen und Verfahrensstand

Weitere materielle Schäden sind wegen möglicher zusätzlicher Rehabilitation, Hilfsmittel, Wohnanpassung, Haushaltsunterstützung und Erwerbseinschränkungen konkret möglich. Nach dem Befund vom 28. September besteht der Hilfebedarf fort; die bisher abgerechnete Haushaltshilfe endet dagegen schon am 25. September. Die Schadensentwicklung ist insgesamt noch nicht abgeschlossen. Die weiteren Bedarfe und die dazugehörigen Dritteleistungen sind auch für den anschließenden Zeitraum bis zu diesem Entwurf noch nicht abschließend abgegrenzt und beziffert. Daraus folgt das Feststellungsinteresse nach § 256 Abs. 1 ZPO. Der Antrag erfasst diese weiteren materiellen Schäden ohne künstlichen späteren Beginn, nimmt aber die mit Antrag 1.2 verlangten Positionen und Ansprüche Dritter ausdrücklich aus. Die Klägerin verlangt kein heute ungeprüftes lebenslanges Kapital und übernimmt insbesondere keine interne Reserve als Schaden.

Die außergerichtliche Forderung und die Antwort des Beklagten ergeben sich aus Anlagen K8 und K9. Bei Erstellung dieses Entwurfs laufen die dort genannten Fristen noch. Deshalb werden ausschließlich Prozesszinsen aus §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB seit dem Tag nach einer erst künftig möglichen Zustellung beantragt. Weder Rechtshängigkeit noch Verzug werden rückwirkend fingiert. Eine Einreichung setzt die abschließende Mandantenentscheidung und den Abgleich des aktuellen Behandlungs- und Zahlungsstands voraus.

Leona Ehlers

Rechtsanwältin – Entwurf ohne Einreichung

9. Anlagenverzeichnis

K1: Unfallhergang und begrenzte Zeugenaussagen

Datei: kommunikation-und-deckung/02_Unfall_und_Zeugen.docx

K2: Straßenklassifizierung, Baulast und Dienstleistungsvertrag

Datei: kommunikation-und-deckung/03_Strasse_und_Kontrollvertrag.docx

K3: Kontrollnotiz vor dem Unfall und späterer Sachverständigenbefund

Datei: kommunikation-und-deckung/04_Baumkontrolle.docx

K4: Behandlungsverlauf und begrenzte Prognose

Datei: kommunikation-und-deckung/05_Behandlung_und_Prognose.docx

K5: Bezahlte Haushaltshilfe, Fahrten, Pkw-Wert und DritteLeistungsabgleich

Datei: kommunikation-und-deckung/06_Eigenaufwand.docx

K6: Übermittlung der konkreten Warnung an den Landkreis

Datei: kommunikation-und-deckung/08_Gemeinde_Warmmeldung.eml

K7: Zuständigkeit, Empfang und streitige Kontrolle

Datei: kommunikation-und-deckung/09_Landkreis_Antwort.pdf

K8: Außergerichtliche Forderung und Anlagenübermittlung

Datei: kommunikation-und-deckung/13_Anspruchsschreiben.pdf

K9: Offene Regulierung und keine Anerkennung

Datei: kommunikation-und-deckung/14_Landkreis_Fristantwort.eml

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

09_Landkreis_Antwort.pdf

kommunikation-und-deckung/09_Landkreis_Antwort.pdf

Landkreis Mainleiten · Rechtsamt
Ernestine Rübenacker · Kreisplatz 3 · 97070 Würzburg

Gemeinde Apfelried
Herrn Bürgermeister Ignaz Schnabel · Rathausbogen 1 · 97299 Apfelried

04.09.2026

Baum 226 – Stellungnahme zum Kontrollauftrag

Sehr geehrter Herr Schnabel,

wir bestätigen den Eingang der Warnmeldung Ihrer Mitarbeiterin am 20. Juli um 14:08 Uhr. Die Kreisstraße ML 17 einschließlich des Seitenstreifens steht im betroffenen Abschnitt in unserer Baulast. Der privatrechtliche Kontrollvertrag ändert diese Zuordnung nicht. Der Schadensfall wird deshalb nicht mit dem bloßen Hinweis auf die von Ihnen ausgeführten Sichtkontrollen an die Gemeinde abgegeben.

Unsere technische Abteilung hat festgestellt, dass der Eintrag „an Unternehmer gegeben“ keinen ausgeführten Versand belegt. Nach dem derzeitigen Stand wurde ein Entwurf vorbereitet, der Auftrag jedoch nicht abgesandt. Es ist auch keine vertiefte Untersuchung dokumentiert. Wir prüfen, weshalb die Erledigungskontrolle diesen Widerspruch nicht aufgriff. Herr Brösel wird zu seinen Arbeitsschritten getrennt befragt. Seine Erinnerung soll nicht in das alte Kontrollblatt eingetragen werden.

Offen bleibt, ob Ihre Mitarbeiterin angesichts der von ihr beschriebenen Auffälligkeiten zusätzlich unmittelbar hätte alarmieren müssen. Wir machen damit keinen bereits bezifferten Erstattungsanspruch geltend. Bitte übermitteln Sie die damalige fachliche Unterweisung und die gemeindliche Vertretungsregel für dringende Baumhinweise bis zum 11. September. Unsere eigenen Unterlagen zur Postfachvertretung stellen wir Ihnen im Gegenzug zur Verfügung.

Frau Seifert erhält eine eigene Antwort, sobald ihre Bevollmächtigte die Forderungen und den Behandlungsstand übermittelt hat. Wir werden sie nicht auf interne Abstimmungen zwischen den Körperschaften verweisen. Eine Anerkennung der Haftung oder einer Quote wird durch diesen organisatorischen Zwischenstand nicht erklärt. Unser Versicherer wurde mit dem tatsächlichen Eingang der Warnung und dem unvollständigen Auftrag befasst; es wird keine bereinigte Chronologie verwendet.

Mit freundlichen Grüßen
Ernestine Rübenacker
Für den Landkreis Mainleiten

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

10_Versicherer_Reservebrief.pdf

kommunikation-und-deckung/10_Versicherer_Reservebrief.pdf

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG
Gundula Pfennig · Versicherungsbogen 8 · 97080 Würzburg

Landkreis Mainleiten · Rechtsamt
Frau Ernestine Rübenacker · Kreisplatz 3 · 97070 Würzburg

30.09.2026

Seifert – begründete Großschadenreserve und Unterlagenbedarf

Sehr geehrte Frau Rübenacker,

auf Grundlage des Vertragsstands vom heutigen Tag führen wir den Vorgang als gedeckten Haftpflichtfall, dessen Haftungsgrund und Höhe weiter zu prüfen sind. Der Selbstbehalt des Landkreises beträgt einmalig 5.000 EUR je Ereignis. Er wird nicht von jeder Forderung der Verletzten abgezogen. Eine Einigung über eine Zahlung an Frau Seifert ist bislang nicht erfolgt.

Unsere Bruttoreserve beträgt zunächst 1.350.000 EUR. Darin sehen wir 120.000 EUR als internen Bewertungsansatz für den immateriellen Schaden, 30.000 EUR für bisherige eigene materielle Ansprüche, 900.000 EUR für mögliche spätere Pflege-, Haushaltsführungs- und Erwerbsfolgen sowie 300.000 EUR für denkbare Trägerregresse vor. Diese Ansätze sind vorsichtig gesetzte Reserven und weder behauptete Schadensbeträge der Verletzten noch ein Vergleichsangebot. Die laufende medizinische Entwicklung kann sie erheblich verändern. Der bezifferte Eigenaufwand von 22.730 EUR darf nicht zusätzlich zu den hierfür bereits reservierten 30.000 EUR aufgeschlagen werden.

Für die spätere Bedarfsbewertung benötigen wir eine konkrete Tätigkeitsaufstellung, die Belastbarkeit der rechten Hand und eine abgestimmte Übersicht zu Drittleistungen. Bitte fordern Sie keine pauschale lebenslange Haushaltsrente aus einer allgemeinen Diagnose ab. Die gegenwärtige Rechnung der Haushaltshilfe betrifft einen geschlossenen Zeitraum; künftige Bedarfe sind ein eigener Prüfungsschritt.

Rechnerisch ergibt die Reserve nach dem kommunalen Selbstbehalt eine vorläufige eigene Nettobelastung von 1.345.000 EUR. Bei unverändertem Modell würde die obere Schicht daraus 345.000 EUR erreichen. Wir melden deshalb vorsorglich an Auenfels. Dies ist keine aktuelle Erstattungsforderung; Es fehlt schon an einer entschädigungsfähigen Zahlung. Die anwaltlichen Bearbeitungskosten führen wir gesondert. Wir bitten um Ihre ausdrückliche Bestätigung, dass die bisherigen Unterlagen weder ein Anerkenntnis noch eine Zusage gegenüber der Gemeinde enthalten.

Mit freundlichen Grüßen
Gundula Pfennig
Schadenbearbeitung

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

12_Rueckversicherer_Antwort.pdf

kommunikation-und-deckung/12_Rueckversicherer_Antwort.pdf

Auenfels Rückversicherung AG
Adelheid Sturm · Kontorbogen 11 · 60313 Frankfurt am Main

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG
Herrn Hannes Fink · Versicherungsbogen 8 · 97080 Würzburg

02.10.2026

Eingangsbestätigung und Abrechnungsanforderungen ML17-226

Sehr geehrter Herr Fink,

wir bestätigen die Vorabmeldung vom 1. Oktober für das im Vertragsstand vom 30. September beschriebene Ereignis. Die darin vereinbarte Anmeldeschwelle von 750.000 EUR erwarteter Nettobelastung ist nach Ihrem Reserveansatz erreicht. Die Rechnung 1.350.000 EUR abzüglich 5.000 EUR kommunalem Selbstbehalt abzüglich 1.000.000 EUR Priorität ergibt 345.000 EUR. Sie ist als Szenariorechnung nachvollziehbar. Eine Abrechnung oder Zahlungsfreigabe über diese Summe liegt damit nicht vor.

Für eine spätere Erstattung benötigen wir die haftungsrechtliche Bewertung einschließlich der Meldung vom 20. Juli, eine getrennte Liste eigener Ansprüche der Verletzten und übergegangener Ansprüche sowie die tatsächlich ausgeführten Entschädigungszahlungen. Der nachgewiesene Betrag ist um den vereinbarten Selbstbehalt und anrechenbare Rückflüsse zu bereinigen; gesonderte Regulierungskosten gehören nach diesem Modell nicht zur Schicht. Bitte führen Sie den gleichen Aufwand nicht zugleich als Haushaltsführungsschaden, Pflegebedarf und Trägerregress.

Vor einem Vergleich, durch den Ihre erwartete Nettobelastung 1.000.000 EUR übersteigt, bitten wir um die vertraglich vereinbarte Abstimmung. Das lässt Ihre Aufgabe, berechnete Ansprüche gegenüber der Verletzten ordnungsgemäß zu bearbeiten, unberührt. Eine Ablehnung wegen noch fehlender Rückversicherungsunterlagen wäre keine Antwort auf deren Haftungsanspruch. Der Landkreis erhält aus unserem Vertrag keinen unmittelbaren Zahlungsanspruch; mit Frau Seifert nehmen wir nicht Kontakt auf.

Bitte aktualisieren Sie die Reserve nach der nächsten neurologischen Verlaufskontrolle. Eine bloße Multiplikation heutiger Hilfestunden mit der statistischen Restlebensdauer reicht für einen Vergleichsvorschlag nicht. Wir erwarten vielmehr benannte Prognoseannahmen und eine Abgrenzung zwischen sicherem bisherigem Aufwand, möglichen weiteren Schäden und bewusst offenbleibenden Positionen. Bis dahin bleibt die Meldung in unserem System vorgemerkt; eine Forderung ist nicht zur Auszahlung gebucht.

Mit freundlichen Grüßen
Adelheid Sturm
Schaden Rückversicherung

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

13_Anpruchsschreiben.pdf

kommunikation-und-deckung/13_Anpruchsschreiben.pdf

Rechtsanwältin Leona Ehlers
Kanzlei Ehlers · Rechtsbogen 4 · 97070 Würzburg

Landkreis Mainleiten · Rechtsamt
Frau Ernestine Rübenacker · Kreisplatz 3 · 97070 Würzburg

02.10.2026

Seifert gegen Landkreis Mainleiten – Personenschaden ML 17

Sehr geehrte Frau Rübenacker,

ich vertrete ausschließlich Frau Wunibaldine Seifert. Wir machen Ansprüche aus dem Baumunfall vom 17. August geltend. Ihre eigene Auskunft bestätigt, dass die konkrete Warnung des Gemeindebauhofs am 20. Juli einging und bis zum Unfall keine vertiefte Untersuchung beauftragt wurde. Meine Mandantin verlangt keine Garantie gegen jeden natürlichen Astbruch. Maßgeblich sind die bei diesem Baum dokumentierten Auffälligkeiten und die unterbliebene Reaktion hierauf.

Die bereits bezahlten beziehungsweise abschließend abgrenzbaren eigenen materiellen Schäden betragen 22.730 EUR. Darin enthalten sind 3.500 EUR Haushaltshilfe, 480 EUR erforderliche Beförderungskosten, 18.200 EUR Fahrzeugschaden nach Restwertabzug und 550 EUR Bergung. Die zusammengefasste Belegurkunde erläutert Zeiträume, Drittleistungen und die tatsächlich ausgeführten Zahlungen. Krankenhaus- und Rehabilitationskosten werden nicht für meine Mandantin verlangt. Eine Kaskoleistung ist nicht erfolgt.

Daneben fordern wir ein angemessenes Schmerzensgeld, das wir nach dem derzeitigen Verlauf mit wenigstens 90.000 EUR bewerten. Die Höhe bleibt einer Gesamtschau einschließlich der im maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt vorhersehbaren Folgen vorbehalten. Es handelt sich nicht um einen gesonderten Betrag für die ersten sechs Wochen. Für weitere eigene materielle Schäden bitten wir um Anerkennung der Ersatzpflicht unter ausdrücklichem Ausschluss übergegangener Ansprüche Dritter.

Bitte teilen Sie uns bis 12. Oktober mit, ob eine außergerichtliche Regulierung möglich ist, und leisten Sie auf die bezifferten materiellen Ansprüche bis 16. Oktober. Ihre internen Vertrags- oder Rückversicherungsfragen sind nicht Voraussetzung dafür, sich zu den gesetzlichen Ansprüchen zu erklären. Die medizinische Entwicklung wird weiter dokumentiert. Eine Klage ist noch nicht eingereicht; der vorbereitete Entwurf soll erst nach einer Entscheidung meiner Mandantin verwendet werden. Mit diesem Schreiben werden weder unbekannte Schäden abgefunden noch Versicherer als zusätzliche Anspruchsgegner benannt.

Mit freundlichen Grüßen
Leona Ehlers
Rechtsanwältin